

주 의 요 구 / 개 선 요 구

1. 제 목 : 국유재산 대부계약 업무처리 부적정
2. 소관부점 : 서울동부지역본부, 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부는 「국유재산법」 제42조에 따라 총괄청으로부터 위탁받은 국유재산에 대해 대부계약 체결 등 재산관리 업무를 수행하고 있다.

국유재산기획처는 국유재산 대부계약 체결과 관련된 국유재산관리 시스템의 전산 기능 개선 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법」 제43조에 따르면 대부하려는 재산을 사용허가하려는 경우에는 그 뜻을 공고하여 일반경쟁입찰 방식으로 진행하여야 하며, 대부 목적·성질·규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 제한·지명 경쟁입찰로 진행하거나 수의(隨意)의 방법(이하 “수의방식”이라 한다)으로 할 수 있다고 되어 있다.

또한, 「국유재산법 시행령」 제27조 제3항1)에는 국유재산을 수의방식으로 대부할 수 있는 경우가 열거되어 있는데

같은 항 제1호 내지 제8호(이하 “제1~8호”라 한다)에는 주거용으로 대부하는 경우 등이라고 구체적 사유가 조문 상에 명시되어 있는 반면, 같은 항 제9호(이하 “제9호”라 한다)에는 재산의 위치·형태·용도 등이나 계약의 목적·성질 등을 고려시 경쟁입찰을 통해 대부계약 체결이 어렵다고 인정되는 경우라고 되어 있다.

따라서, 국유재산을 대부하려는 경우에는 원칙적으로 일반경쟁입찰 방식으로 진행하되, 수의방식으로 진행하려는 사유가 제1~8호에 해당되는 경우는 이를 우선 적용하고, 제9호를 적용하는 경우에는 재산의 위치·형태·용도 등이나 계약의 목적·성질 등을 종합적으로 검토하여 대부계약 체결 승인문서에 수의계약의 구체적 사유와 불가피성 등을 명시할 필요가 있다.

1) 「국유재산법 시행령」 제27조 제3항 제1호~제9호

③ 행정재산이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제31조제1항 단서에 따라 수의의 방법으로 사용허가를 받을 자를 결정할 수 있다.

1. 주거용으로 사용허가를 하는 경우
2. 경작용으로 실경작자에게 사용허가를 하는 경우
3. 외교상 또는 국방상의 이유로 사용·수익 행위를 비밀리에 할 필요가 있는 경우
4. 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유가 발생하여 재해 복구나 구호의 목적으로 사용허가를 하는 경우
5. 법 제34조제1항 또는 다른 법률에 따라 사용료 면제의 대상이 되는 자에게 사용허가를 하는 경우
6. 국가와 재산을 공유하는 자에게 국가의 지분에 해당하는 부분에 대하여 사용허가를 하는 경우
7. 국유재산의 관리·처분에 지장이 없는 경우로서 사용목적이나 계절적 요인 등을 고려하여 6개월 미만의 사용허가를 하는 경우
8. 두 번에 걸쳐 유효한 입찰이 성립되지 아니한 경우
9. 그 밖에 재산의 위치·형태·용도 등이나 계약의 목적·성질 등으로 보아 경쟁입찰에 부치기 곤란하다고 인정되는 경우

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2019. 12. 31. 현재 각 지역본부에서 제1~8호가 아닌 제9호를 적용하여 수의방식으로 국유재산 대부계약을 체결한 총 △△△△△건 중 연간 대부금액이 △△△△만 원 이상인 98건²⁾을 표본으로 제9호에 따라 수의방식으로 대부계약을 체결한 사유가 타당한지와 대부계약 체결 승인문서 상에 구체적 사유 등이 기재되었는지 여부를 점검한 결과 아래와 같은 문제점이 있었다.

(1) 국유재산 대부계약 체결시 수의방식 적용 부적정

서울동부지역본부에서 2013. 4. 15. ■■■■로로부터 인수한 국유재산 ‘○○○○ ○○○○ ○○○○ △△-△(답, △△△m²)’ 외 3필지(△△-△△, -△△, -△△)의 경우는 [그림 4]와 같이 2019. 4. 25. 본 건 인접지(○○○○ △△-△△) 관계인 ●●●³⁾로부터 대부신청이 접수되었고, 같은 해 9. 18.에는 인접지(○○○○ △△) 관계인 ◆◆⁴⁾로부터도 대부신청이 접수됨에 따라 추후 입찰 예정임을 사유로 대부 불가함을 각각 통보하였고

위와 같이, 본 건은 2명 이상으로부터 대부신청이 접수되어 일반 경쟁입찰 방식으로 대부계약 체결 진행이 가능한데도 입찰 절차 없이 제9호를 적용하여 2019. 12. 19. ●●●와 수의방식으로 대부계약⁵⁾을 체결

2) 국가기관, 지자체 등과 신규 대부계약을 체결한 경우는 제외하였음

3) 본 건 국유재산과 인접한 ‘○○○○ △△-△△’ 토지·건물 소유자인 ○○○○과 남매 관계임

4) 본 건 국유재산과 인접한 ‘○○○○ △△’ 토지·건물 소유자임

5) ‘○○○○ ○○○○ ○○○○ △△-△’ 외3 소재 국유재산 대부계약 내용(2019. 12. 19. 현재)*

결하였으며 대부계약 체결 승인문서 상에는 관련법령 조문만 기재한 채 구체적 사유 등을 명시하지 않았다.⁶⁾

[그림 4] 국유재산 ‘㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ △△-△’ 대부계약 인접지 및 관계인 현황

“기재생략”

(2) 국유재산관리시스템 상 대부계약 관리 기능 개선 필요

한편, 표본 점검한 국유재산 총 98건 중 위 (1)항에 언급한 1건을 제외한 97건은 피대부자가 건물로 국유지를 점유하고 있는 등의 사유가 있어 제9호를 적용하여 수의방식으로 대부할 수 있는 재산으로 보이나

제1~8호와 달리 조문 상에 구체적인 사유가 아닌 포괄적 사유에 해당하는 제9호를 적용하여 수의방식으로 대부계약을 체결하는 경우에는 대부계약 체결 승인문서에 수의계약의 구체적 사유와 불가피성 등을

피대부자	전체면적	대부면적	대부기간	대부료	용도
------	------	------	------	-----	----

“기재생략”

* 본건 4필지 중 동소 △△-△△, -△△ 소재 국유재산의 경우, 본 대부계약 체결전에 「도로법」에 따라 ㉠㉠㉠㉠에서 이미 도로점용허가된 것으로 확인되어 2020. 4. 29. 기존 계약을 변경하였음

6) 피대부자 ㉠㉠㉠가 대부 받은 국유재산 주위에 펜스를 설치하여 인근 주민들이 불편 민원을 제기함에 따라, 2020. 6. 18. 일반경쟁입찰 방식으로 처분승인을 득하고, 같은 해 7. 2. ㉠㉠㉠와 대부계약을 해지하는 등 해당 필지에 대해 매각절차가 진행되고 있음

명시하여 재산의 위치·형태·용도, 계약의 목적·성질 등을 종합적으로 검토할 필요가 있으므로

국유재산관리시스템 상 대부계약 체결 승인 요청시, [그림 5]와 같이 수의방식으로 계약 체결하는 구체적 사유 등을 기재하여야만 대부계약 체결이 진행되도록 하는 것이 바람직하다.⁷⁾

그런데 강원지역본부에서 관리 중인 ‘㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠△△-△△(잡종지, △△△△㎡)’ 소재 국유재산의 경우, 2019. 11. 26. ◇◇◇과 수의로 대부계약을 체결하면서 계약 체결 승인문서 상에는 관련법령 조문만을 기재하고 구체적 사유 등을 명시하지 않는 등 [표 13]과 같이 점검 대상 98건 중 2건⁸⁾을 제외한 96건이 수의 계약에 대한 구체적 사유를 명시하지 않은 상태로 대부계약 체결이 승인된 사실이 있다.

[표 13] 표본점검 대상 98건 중 대부계약 체결 승인시 수의계약사유 명시 현황
(단위 : 건)

구 분	계 (A)=(B)+(C)	수의계약사유 명시 여부	
		명시(B)	미명시(C)
“기재생략”			

* 전체 명세는 분량이 과다하여 [별지 3]으로 첨부함

[그림 5] 국유재산관리시스템 대부계약 화면 예시

- 7) 현재 시스템 상에서도 수기 입력은 가능하나, 계약사유로써 「국유재산법 시행령」 제27조 제3항 제1호~제9호 등을 선택하면 해당 조문을 요약한 내용이 자동으로 문서에 출력되도록 되어 있으므로, 예컨대 담당자가 계약사유 중 같은 항 제9호를 선택한 후 별도내용을 입력하지 않으면 대부계약 승인문서상에 ‘기타 경쟁에 부치기 곤란’이라고만 표시됨
- 8) 본 2건 중 ‘㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ △△△△-△△△’ 소재 국유재산은 인접지를 통하여만 출입 가능한 맹지를, ‘㉠㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ △△△△-△’ 소재 국유재산의 경우는 어촌계 등이 사용중인 일부 면적을 수의로 대부하는 등 그 사유를 명시하였음

“기재생략”

[소관부점 의견] 서울동부지역본부는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았으며, 향후 「국유재산법 시행령」 제27조 제3항 제9호를 적용하여 수의 대부계약 체결하는 경우에는 재산의 특성 및 업무처리 경과 등을 종합적으로 고려하겠다고 답변하였다.

국유재산기획처는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았으며, 향후 정보시스템실과 협의하여 국유재산관리시스템 상에서 「국유재산법 시행령」 제27조 제3항 제9호에 따른 수의계약 체결시 구체적 사유를 입력해야 하도록 시스템을 개선하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

① 사장은 국유재산 ‘㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ △△-△(답, △△△㎡)’ 외 3필지 소재 국유재산에 대해 경쟁입찰이 아닌 수의방식으로 대부계약을 체결한 관련자 선임전문위원 ○○○(전 서울동부지역본부 팀장) 등 2명에 대하여 주의를 촉구하시고,

서울동부지역본부 본부장은 향후 수의 대부계약 체결시 「국유재산법」 제43조 및 같은 법 시행령 제27조 등 관련 규정을 정확히 적용하여 업무를 처리하도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

② 국유재산기획처장은 「국유재산법 시행령」 제27조 제3항 제9호를 적용하여 수의로 대부계약을 체결하는 경우는 국유재산관리시스템 상에서 수의방식이 불가피한 구체적 사유 등을 입력하여야만 대부계약 체결이 가능하도록 시스템 개선방안을 마련하시기 바랍니다. (개선)

< 관련자 >

당 시 소 속	당 시 직 위	당 시 직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근무지
서울동부 지역본부	팀 장	3급	○○○	국유재산3팀 팀 업무총괄	2019. 2. 1. ~2020. 1. 31.	조세채권 관리처 (채납징수 관리센터)
”	주 임	6급	○○○	국유재산 관리	2019. 2. 1. ~2020. 1. 31	광주전남 지역본부 (국유 제주지사)